九、将第十八条第一款第（一）项中的“是单位的，除按上述办法处理外”删去。

此外，还对个别文字、标点作了修改。

财经委员会已按上述修改意见对《条例（修改稿）》作了修改，形成了《条例（修改二稿）》。

以上修改意见，连同《条例（修改二稿）》请一并审议。

青海省人民代表大会常务委员会关于批准《玉树藏族自治州财政预算管理条例》的决议

（1994年7月30日青海省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

青海省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议决定：批准《玉树藏族自治州财政预算管理条例》，由玉树藏族自治州人民代表大会常务委员会公布施行。

玉树藏族自治州财政预算管理条例

（1994年5月13日玉树藏族自治州第八届人民代表大会第五次会议通过1994年7月30日青海省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准）

第一条 为了加强财政预算的管理，保障自治州国民经济和社会各项事业的发展，根据《中华人民共和国预算法》的规定，结合本州实际，制定本条例。

第二条 州、县财政预算管理包括预算的编制、审批、执行、调整、监督和决算的编制审批。

第三条 州、县人民代表大会依法行使下列职权：

（一）审查本级总预算草案及本级总预算执行情况的报告；

（二）批准本级预算和本级预算执行情况的报告；

（三）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议；

（四）撤销本级政府关于预算、决算的不适当的决定和命令。

州、县人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

（一）监督本级总预算的执行；

（二）根据本级人民代表大会的授权，审查和批准本级预算；

（三）审查和批准本级预算的调整方案；

（四）审查和批准本级决算；

（五）撤销本级政府和下一级人民代表大会及其常务委员会关于预算、决算的不适当的决定、命令和决议。

第四条 州、县人民政府具有下列职责：

（一）编制本级预算、决算草案；

（二）向本级人民代表大会作关于本级总预算草案的报告；

（三）将下一级政府报送备案的预算汇总后报本级人民代表大会常务委员会备案；

（四）组织本级总预算的执行；

（五）决定本级预算预备费的动用；

（六）编制本级预算的调整方案；

（七）监督本级各部门和下级政府的预算执行；

（八）在每一预算年度内至少一次向本级人民代表大会常务委员会报告本级总预算的执行情况；

（九）改变或者撤销本级各部门和下级政府关于预算、决算的不适当的决定、命令。

第五条 州、县人民政府财政部门具有下列职能：

（一）具体编制本级预算、决算草案；

（二）具体组织本级总预算的执行；

（三）提出本级预算预备费动用方案；

（四）具体编制本级预算的调整方案；

（五）定期向本级政府和上一级政府财政部门报告本级总预算的执行情况。

第六条 经本级人民代表大会批准的预算，非经法定程序不得改变。

第七条 州、县预算应当根据本级政府国民经济和社会发展年度计划，结

合上年预算执行情况，本着量入为出、收支平衡的原则，按照复式预算编制，不列赤字。

财政预算支出应增加教育和农牧业的投入。

第八条 州、县预算应当根据有关规定设置一定数额的预算周转金，由财政部门在预算执行中按规定调度使用，不得列入支出。

第九条 州、县预算应按本级预算支出额的一定比例设置预备费，用于当年预算执行中难以预见的特殊支出。其中：州级按2—3%设置，县级按1—2%设置。

第十条 自治州人民政府财政部门应在本级人民代表大会会议举行一个月前，根据本级人民代表大会常务委员会主任会议的决定，将总预算和本级预算草案的主要内容提交本级人民代表大会常务委员会有关工作委员会进行初审。

县级人民政府财政部门应当在本级人民代表大会会议举行的20日前，将本级预算草案的主要内容提交本级人民代表大会常务委员会进行初审。

第十一条 预算年度开始后，预算草案在人民代表大会批准前，本级政府可先按预算草案执行；预算批准后，按批准的预算执行。

第十二条 在预算执行中，遇有重大事件发生、方针政策调整或经济情况变化，需要增加支出和减少收入，涉及预算部分变更及动用上年净结余时，必须提请本级人民代表大会常务委员会审查批准。

因上级政府返还或专项拨款而引起的预算收支变化，不属于预算调整，但应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。

第十三条 财政预算必须严格执行国家法律、法规的规定，税务部门应及时、足额地征收应征的预算收入；财政部门应按时拨付预算支出资金；国库应准确办理预算收入的收纳、划分、留解和预算支出的拨付。

第十四条 预算年度终结时，州、县人民政府必须按规定编制本级决算草案，提请本级人民代表大会常务委员会审查批准。

财政决算草案必须如实反映本级财政收入、支出的真实情况，划清预算年度，分清资金界限，科目内容完整，数字准确，不得隐瞒收入，虚列支出，虚列收入，少列支出。

第十五条 州、县审计部门对本级各预算单位和下级政府的预算执行、决算实行审计监督。

第十六条 州、县人民政府及财政部门，不如实编报预算、决算的，不严格执行预算的，擅自变更预算的，将预算内资金转为预算外资金或者把预

算外支出转为预算内支出的，本级人民代表大会及其常务委员会可以提出纠正意见、质询，作出撤销预算变更的决定，并建议追究有关主管人员和直接责任人的行政责任。

第十七条 本条例自1995年1月1日起施行。

关于《玉树藏族自治州财政预算管理条例》的说明

玉树藏族自治州人大常委会副主任 赵国清

（1994年7月25日）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受玉树州人大常委会的委托，现就《玉树藏族自治州财政预算管理条例》（以下简称《条例》中的几个问题，作简要说明，请予审议。

一、制定《条例》的必要性和可能性

财政预算是国家为实现其职能，有计划地筹集部分国民收入，实现再分配的重要工具，是宏观调控财政的总需求和总供给，消费与积累和再生产比例的重要经济杠杆，它可以促进经济与社会的协调稳定发展。建州以来，我州各级财政的预算收入取得了很大成绩，到1993年全州地方财政收入为1744万元，比1950年20万元增长87倍，财政支出为8578万元（含省补助收入及专款支出）比1950年31万元增长277倍。对于巩固和发展我州的各项事业起到了重要作用。目前，我州各级财政预算工作的主要问题，一是自治州财政，一直靠上级的补助才能取得收支平衡；二是资金效益不理想，预算未能起到严格控制支出的作用；三是州、县人大及其常委会由于缺乏监督依据，普遍存在着监督财政预算工作不力的问题。

同时，我们认为我州财政预算管理立法的条例已经具备，一是社会主义市场经济急需加强包括财政在内的经济立法；二是我州财政预算管理工作已走过43年的历程，积累了一定的管理监督经验。

因此，加快预算管理立法，使自治州财政预算管理有法可依、有章可循，必将促进我州民族经济和社会各项事业持续稳定的发展。

二、立法依据及起草过程

《条例》（备案）是州财政局负责起草的。在去年底经州人民政府审查后，报请州人大常委会审议。在起草和修改工作中，我们以国家有关法律规定和

226